pratflix▸

MODELO 03 · FAMÍLIA

AÇÃO DE ALIMENTOS

LEI 5.478/68 · CPC, ART. 53, II

Para pedir pensão alimentícia a filho, ex-cônjuge ou outro parente.

A ESTRUTURA EM 7 PARTES

I Endereçamento
Vara de Família do domicílio de quem pede os alimentos (CPC, art. 53, II)

II Qualificação
Alimentando representado ou assistido, e alimentante

III Do vínculo
Certidão de nascimento ou casamento que prova a obrigação

IV Das necessidades
Despesas de quem recebe: escola, saúde, moradia, alimentação

V Das possibilidades
Renda e sinais de padrão de vida de quem paga

VI Dos alimentos provisórios
Pedido de fixação inicial (Lei 5.478/68, art. 4º)

VII Dos pedidos e do valor da causa
Doze vezes a prestação mensal pedida (CPC, art. 292, III)

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Monte a planilha de despesas**
   Ela sustenta o valor pedido.
2. **Junte indícios da renda do alimentante**
   Contracheque, redes sociais, bens e atividade.
3. **Defina a forma de pagamento**
   Desconto em folha ou depósito, com dados bancários.
4. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, [assim], são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

O MODELO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA [___] VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE [CIDADE/UF]

> ORIENTAÇÃO Foro do domicílio ou da residência de quem pede os alimentos (art. 53, II, do CPC).

[NOME DO ALIMENTANDO], **[menor impúbere / relativamente incapaz]**, nascido(a) em **[data]**, representado(a) **[ou assistido(a)]** por sua genitora **[NOME]**, **[nacionalidade]**, **[estado civil]**, **[profissão]**, CPF nº **[_____]**, residentes em **[endereço]**, por seu advogado (procuração anexa), vem propor

AÇÃO DE ALIMENTOS

pelo rito da Lei nº 5.478/1968, em face de **[NOME DO ALIMENTANTE]**, **[qualificação]**, residente em **[endereço]**, **[empregado(a) de / local de trabalho, se conhecido]**, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I – DO VÍNCULO

O(A) autor(a) é filho(a) do réu, conforme certidão de nascimento anexa (doc. **[___]**).

II – DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO

[Descreva as despesas mensais: alimentação, moradia, escola, saúde, transporte, lazer. Anexe planilha e comprovantes.]

III – DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE

[Indique a renda do réu ou os sinais exteriores de riqueza: emprego, atividade, bens, padrão de vida.]

IV – DO DIREITO

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1º, do Código Civil).

V – DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS

Comprovado o vínculo, requer a fixação de alimentos provisórios desde o despacho inicial (art. 4º da Lei nº 5.478/1968).

VI – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) a fixação de alimentos provisórios em **[___% dos rendimentos líquidos do réu / R$ ____]**;

b) a citação do réu para a audiência de conciliação e julgamento;

c) a intimação do Ministério Público (art. 178, II, do CPC);

d) a procedência do pedido, fixando os alimentos definitivos em [____];

e) que o pagamento seja feito mediante **[desconto em folha, oficiando-se o empregador / depósito na conta (dados bancários)]**;

f) a concessão da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC);

g) a condenação do réu nas custas e honorários advocatícios.

Dá-se à causa o valor de R$ [____], correspondente a doze prestações mensais pedidas (art. 292, III, do CPC).

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], [data].

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/[UF] nº [____]

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Certidão que prova o vínculo
- [ ] Planilha de despesas anexada
- [ ] Pedido de alimentos provisórios
- [ ] Valor da causa = 12 prestações
- [ ] Dados para pagamento
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.